

1501752-59.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202606/2022 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 26365859 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 2202606 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Luiz Lima Pereira

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501752-59.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501752-59.2022.8.26.0616 - 828/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202606/2022 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 26365859 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 2202606 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Luiz Lima Pereira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

ANDERSON LUIZ LIMA PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 16h40, na Rua Rosa, nº 180, Calmon Viana, nesta comarca de Poá, trazia consigo, para fim de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 9 porções de cocaína, pesando 4,82g; e 24 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 28,3g, drogas estas descritas no

auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e no laudo de constatação de fls. 19/22.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 78, 91/93).

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls. 94).

O réu foi citado (fls. 113).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 5, 8/11), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), legitimação (17/18), laudo de constatação (fls. 19/22), comprovante de depósito (fls. 82) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 99/101).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em juízo, alegou que as drogas descritas na denúncia eram destinadas a seu próprio consumo. Narrou que o dinheiro apreendido em seu poder era oriundo do auxílio emergencial. Afirmou que estava desempregado, mas fazia 'bicos' com reciclagem. Explicou que, em relação à condenação anterior por tráfico ilícito de drogas, alegou que era usuário. Negou conhecer as testemunhas e não apresentou ressalvas. Disse que outras duas pessoas também foram abordadas e foram elas que venderam as drogas ao acusado. Sustentou que, após a sua prisão, sofreu uma crise de convulsão. A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos.

Felipe dos Santos Ramos Oliveira, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento no local descrito na denúncia, que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, ocasião em que visualizou o réu que, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou nervosismo e tentou sair rapidamente do local, o que motivou a abordagem. Durante a abordagem, no interior do bolso do moletom que o réu vestia, foram encontrados o valor de R\$ 13,00 em dinheiro, nove porções de cocaína e mais de vinte de maconha. Questionado, o acusado alegou que encontrou as drogas na rua. Reconheceu o réu. Negou conhecê-lo. Esclareceu que o réu foi abordado sozinho. Disse que, no momento da busca pessoal, quatro pessoas passaram pela praça, mas estavam distantes do local da abordagem.

Semelhante é o depoimento de Alberico Vieira dos Santos, que disse que o réu carregava uma pochete na cintura. Explicou que parte das drogas foi localizada na pochete e outra, no bolso da roupa.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

No que diz respeito à divergência existente no depoimento dos guardas municipais sobre o local onde as drogas foram encontradas (Felipe informou que as drogas e o dinheiro estavam no bolso do moletom; por sua vez, Alberico afirmou que parte do entorpecente foi localizado no bolso do moletom e outra parte, na pochete que o réu carregava), ela não tem o condão de afastar a responsabilidade do réu, pois ele próprio admitiu que as drogas eram suas.

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341), o que afasta a tese de desclassificação.

Aliás, para que ocorra a desclassificação, é necessário que a Defesa comprove efetivamente que o acusado é usuário de droga. Não basta a simples afirmação. Caso contrário, todo acusado que alega ser usuário de entorpecente (o que acontece com a maioria e com o objetivo de se livrarem da responsabilidade criminal) teria sua conduta desclassificada, o que acarretaria expressiva impunidade.

Vale lembrar que eventual consumo de entorpecente não afasta a traficância, já que o usuário é um potencial traficante, que faz da mercancia ilícita a forma de sustento de seu vício.

Nessa toada:

“TÓXICOS – Tráfico – Desclassificação para uso próprio – Descabimento – Agente surpreendido quando guardava cerca de 200 gramas de cocaína – Expressiva quantidade da droga apreendida que, aliada à maneira como estava acondicionada, aos depoimentos dos policiais e ao fato de o réu se dizer desempregado, evidencia a prática do tráfico de entorpecente, sendo que o fato de o acusado ser usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, mesmo porque o comércio ilícito é freqüentemente utilizado para obtenção do dinheiro necessário à manutenção do vício e ao próprio sustento – Recurso improvido” (Apelação Criminal n. 993.08.026446-5 – Araras – 9ª Câmara Criminal – Relator: Sérgio Coelho – 23.07.08 – V.U. – Voto n. 6513).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189). Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de

sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568). “Pena – Reclusão – Tráfico de drogas – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Existência – Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 – Taubaté – 5ª Câmara da Seção Criminal – Relator Marcos Zanuzzi – 24.4.08 – v.u. – voto nº 15.940). Necessário destacar que o réu, que é reincidente específico (fls. 40 – proc. 1547-46.2018), foi preso em poder de 9 porções de cocaína e 24 de maconha, conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar famílias. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III). Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado, que é reincidente específico (fls. 40 – proc. 1547-46.2018), não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita (na delegacia, constou que estava desempregado – fls. 11). Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente específico (fls. 40 – proc. 1547-46.2018). É certo que a reincidência específica é mais gravosa que a comum, tanto que impede a concessão de benefícios, como o livramento condicional para os delitos hediondos e seus assemelhados ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual elevo a sanção deve ser exasperada em patamar não inferior a 1/3.

Além do mais, o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito. Logo, presentes as duas agravantes, acresço à fração a sanção de metade, totalizando 8 anos e 9 meses de reclusão e 870 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente específico, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que o acusado admitiu seu envolvimento com o tráfico de drogas, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Além do mais, o réu é reincidente específico. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 51/52). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar ANDERSON LUIZ LIMA PEREIRA à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 870 dias-multa, por infração ao

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA